CONTRATO OCS Nº 150/2022
CONTRATO SAP Nº 4400005074

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E ZOOM TECNOLOGIA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **ZOOM TECNOLOGIA LTDA.**, com sede em Avenida das Águias, nº 162, Bairro Pedra Branca, Palhoça, CEP 88.137-280, Santa Catarina, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 06.105.781/0001-65, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - **BNDES**, autorizado em 06/06/2022, por intermédio da IP ATI/DESET nº 016/2022, de 02/06/2022, conforme previsão orçamentária sob as rubricas n° 3101700021 e 3101700010, centro de custo nº BN00004000 – CC TI, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de suporte técnico para solução de Redes de Núcleo e de Distribuição, existente no BNDES, do fabricante *Huawei*, compreendendo as atividades de atualização de *software* e

manutenção de *hardware* para todos os componentes da solução, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 30 (trinta) meses, a contar de 30/06/2022 ou da data da assinatura, o que ocorrer por último, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, por até 24 (vinte e quatro) meses, até o limite total de 54 (cinquenta e quatro) meses.

Parágrafo Primeiro

O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo

Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro

A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do CONTRATADO.

Parágrafo Quarto

Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, com o apoio do Fiscal do Contrato, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 514.470,00 (quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e setenta reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo

A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quinto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;

II. número SAP do Contrato;

III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;

IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;

V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;

VI. período de referência da execução do objeto;

VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;

XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;

XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;

XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;

XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e

XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sexto

Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Sétimo

Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a

reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Nono

Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Primeiro

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Segundo

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão

acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Terceiro

Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 20/06/2022, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior**,** adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição

de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto

Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto

Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. Além das obrigações usualmente aplicadas à Contratada, permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.

XIII. Indicar seus dados de endereço, telefone e endereço de correio eletrônico, mantendo-os atualizados perante o **BNDES** durante toda a vigência do **CONTRATO**;

XIV. Fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo **BNDES**;

XV. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o *escalation list*, para o serviço de suporte, atualizado até o nível de direção da empresa;

XVI. Informar e manter atualizados o CPF e nome completo do preposto da **CONTRATADA** perante o **BNDES**. O preposto deverá comparecer ao **BNDES** para reuniões presenciais sempre que requerido pelo Gestor do Contrato.

XVII. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

XVIII. Apresentar, quando da assinatura do Contrato, Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante), conforme minuta constante do Edital, assinado por seus representantes legais;

XIX. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do **BNDES** ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço;

XX. Devolver, impreterivelmente, ao término do **CONTRATO**, ou a qualquer tempo a pedido do **BNDES**, todos os documentos que o **BNDES** tenha lhe fornecido;

XXI. Notificar ao **BNDES**, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza

sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o

consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados

relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro

As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo

Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro

A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto

Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto

As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, David Silva Boechat, que atualmente exerce a função de Gerente da ATI/DESET/GINF, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem o estiver substituindo na função de gerente;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

VI. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VII. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VIII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

IX. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de

outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro

A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto

A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto

A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à

respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram o presente Contrato:

Anexo I - Termo de Referência

Anexo II - Proposta

Anexo III - Matriz de Risco

Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal

Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais

Parágrafo Segundo

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Necesio Antonio Krapp Tavares, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a da formalização jurídica deste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2022.07.04 16:14:33 -03'00'

DIOGO MORENO PEREIRA GOMES:09278449741
Assinado de forma digital por DIOGO MORENO PEREIRA GOMES:09278449741
Dados: 2022.07.04 10:28:33 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

GUILHERME NUNES SILVA:05385266965
Assinado de forma digital por GUILHERME NUNES SILVA:05385266965
Dados: 2022.07.01 09:50:52 -03'00'

ZOOM TECNOLOGIA LTDA.

Testemunhas:

Assinado digitalmente por Bruno Calvão de Abreu
2022.06.30 18:19:08 -03'00'

CAMILA RODRIGUES NASCIMENTO: 05375230909
Assinado digitalmente por CAMILA RODRIGUES NASCIMENTO: 05375230909
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=16605807000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=CAMILA RODRIGUES NASCIMENTO:05375230909
Razão: sua razão de assinar aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.01 09:00:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação dos serviços de suporte técnico para solução de Redes de Núcleo e de Distribuição, existente no BNDES, do fabricante Huawei, compreendendo as atividades de atualização de software e manutenção de hardware para todos os componentes da solução, pelo período de 30 (trinta) meses, com possibilidade de renovação por mais 24 (vinte e quatro) meses.

2. UNIDADES FUNCIONAIS DO BNDES

2.1. Os escritórios do **BNDES** listados na tabela abaixo serão denominados, doravante, para simplificar, como Unidades Funcionais (individualmente ou em conjunto).

Unidades Funcionais
A. Rio de Janeiro (datacenter principal e prédio administrativo) **DC1 –** Datacenter principal do BNDES Endereço: EDSERJ - Edifício de Serviços do BNDES Avenida República do Chile 100 Centro - CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ
B. Rio de Janeiro (*datacenter* alternativo e sala de operações) **DC2 –** Datacenter alternativo do BNDES Endereço: TIVIT RIO - Estrada dos bandeirantes, 10916, Vargem Pequena – Jacarepaguá-CEP: 22783-111 – Rio de Janeiro - RJ

2.2. Durante a vigência do **CONTRATO** o **BNDES** poderá mover os componentes da solução entre as suas unidades sem prejuízo ao serviço de suporte técnico prestado pela **CONTRATADA**.

2.3. Em relação às localidades listadas no item 2.1, poderá haver alteração de endereço dentro do mesmo município na vigência do **CONTRATO**, devendo ser mantidas as obrigações da **CONTRATADA** listadas nestas especificações técnicas, sem custos adicionais para o BNDES.

3. COMPONENTES DA SOLUÇÃO DE REDES DE NÚCLEO E DE DISTRIBUIÇÃO OBJETO DOS SERVIÇOS DESTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. Atualmente, o BNDES possui uma infraestrutura de Redes de Núcleo e Distribuição composta pelos componentes descritos na tabela a seguir e que deverão estar contemplados pelo serviço de suporte técnico, objeto destas Especificações Técnicas:

Equipamentos	Quantitativo em Uso	Quantitativo Sobressalente (*spare*)
Chassis CE12808s	4	1
Chassis CE12804s	4	1
Módulo CE-L48GS-ED	10	0
Módulo CE-L48GT-ED	8	2
Módulo CE-L48XS-ED	18	2
Módulo CE-MPUA-S	16	4
Módulo CE-SFUB-S	24	6
Módulo CMU	16	4
Fonte PHD-3000WA	32	8
Módulo FAN-600A-B	36	9
Transceiver OMXD30000	864	96
Transceiver ESFP-GE-SX-MM850	384	96

Softwares	Quantidades
Licença - SOFTWARE IPV6FUNCTION	10
Licença - LOG MANAGER BASIC PACKAGE V21	2
Licença - ESIGHT PLATFORM STANDARD V21	2
Licença - ESIGHT AGILE REPORTER V21	2
Licença - ESIGHT NETWORK DEVICE MANAGER V21	2

3.1.1. Todos os componentes virtuais da solução estão instalados em servidores de uso geral, de plataforma Intel® Xeon®, com sistema de virtualização VMWare ESXi 6.5 ou superior;

3.1.2. A manutenção dos servidores e plataforma VMWare supracitados **não fazem parte** do serviço de suporte objeto desta Especificação Técnica;

4. VISTORIA:

4.1. As empresas licitantes terão direito, a seu critério, de visitar as dependências do BNDES para fins de vistoria, com o objetivo de avaliar as condições dos serviços a serem realizados, em dias e horários previamente acordados.

4.2. O licitante que não realizar a vistoria não poderá alegar qualquer desconhecimento das condições para a perfeita compreensão do objeto e integral execução contratual nos termos previstos nas Especificações Técnicas.

4.3. A vistoria deverá ser marcada previamente, no horário de 10 às 18 horas em dias úteis e com uma antecedência mínima de 1 (um) dia útil observando-se a data limite para sua realização conforme subitem 4.5 por mensagem de correio eletrônico enviada e entregue para o endereço licitacoes.infra@bndes.gov.br no servidor de correio eletrônico do BNDES.

4.4. Durante a vistoria, as empresas interessadas serão acompanhadas por um colaborador designado pelo BNDES.

4.5. Todas as vistorias deverão ocorrer até o dia útil anterior à data da sessão pública.

4.6. Durante a vistoria, nas instalações das Unidades Funcionais do BNDES, não será permitido o porte de imãs, de aparelhos que gerem campos eletromagnéticos, de aparelhos de comunicação de voz e de dados de qualquer tipo, de câmeras fotográficas e de vídeo, de alimentos, de bebidas e de materiais para fumantes.

4.7. A vistoria poderá ser utilizada pelos Licitantes para aferir as condições gerais dos serviços a serem executados, tais como: locais de entrega de materiais, características e condições das salas de telecomunicações, configurações dos componentes da solução de Redes de Núcleo e Distribuição, estado dos equipamentos e demais informações necessárias para a correta definição do serviço a ser ofertado pelo Licitante.

5. REQUISITOS DA PROPOSTA

5.1. O **LICITANTE** deverá cotar, em valores unitários, totais e globais, o serviço de suporte técnico e os demais serviços do objeto da licitação, acrescidos de todos os componentes, acessórios, *software*, licenças de uso e opcionais necessários à manutenção da operação da solução de Redes de Núcleo e de Distribuição, de acordo com as exigências do edital e seus anexos.

5.2. Os preços deverão ser preenchidos conforme o respectivo modelo de planilha, cabendo à equipe do **BNDES**, responsável pela análise técnica das propostas, a validação dos resultados dos cálculos apresentados pelo licitante.

5.3. As descrições constantes no modelo de Planilha de Formação de Preços estão apresentadas de forma resumida, sendo obrigatória,

portanto, a consulta ao respectivo item das especificações técnicas para a correta definição dos serviços a serem prestados.

5.4. O valor global da proposta comercial corresponderá ao somatório dos preços globais dos serviços de suporte técnico para os componentes da solução de Redes de Núcleo e de Distribuição por 30 (trinta) meses, com possibilidade de renovação por mais 24 (vinte e quatro) meses, conforme a Planilha de Formação de Preços.

5.5. Os **LICITANTES** não poderão alterar a estrutura da Planilha de Formação de Preços.

5.6. Serão exigidos, para aceitação da proposta, os seguintes requisitos:

5.6.1. Planilha de preços, conforme modelo constante no Edital;

5.6.2. Declaração de que os serviços de suporte técnico da solução serão contratados pelo Licitante junto ao fabricante da mesma ofertada, contemplando todos os equipamentos e *softwares*, durante toda a vigência do serviço de suporte técnico.

5.6.3. Declaração de que faz parte da rede de revendas autorizadas pelo fabricante da solução para comercialização dos serviços ofertados, conforme modelo definido no Edital

5.6.4. Declaração, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, da não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

5.7. É facultada ao **BNDES** a instauração de diligência destinada a esclarecer ou a confirmar a veracidade das informações prestadas pelo **LICITANTE** constantes de sua Proposta de Preços e de eventuais documentos a ela anexados.

6. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO:

6.1. Serão exigidos os requisitos usualmente fixados nos Editais do BNDES, com destaque para o seguinte documento:

6.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, conforme modelo constante no Edital, emitido por cliente, que comprove que o **LICITANTE** executou ou executa serviços de assistência técnica em comutadores de chassis modulares da fabricante Huawei, com controladoras redundantes e pelos menos 96 portas 10GE, pelo período mínimo de 1 (um) ano.

6.1.2 . Não será aceito somatório de atestados.

7. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO

7.1. O serviço de suporte técnico se iniciará em 30/06/2022, ou na data de assinatura do contrato, o que ocorrer por último, e se encerrará em 30 (trinta) meses, podendo ser renovados por até 24 (vinte e quatro) meses adicionais.

7.2. O serviço de suporte técnico abrangerá todos os *softwares, hardwares* e demais componentes acessórios e deverá ser prestado **pelos técnicos da CONTRATADA**, nas instalações do BNDES, especificadas no item 2, com prazos e tempo de resolução de acordo com os níveis de serviços descritos no item 8.

7.2.1. Excepcionalmente, a critério do BNDES, poderá ser permitido o atendimento remoto.

7.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar, número telefônico e endereço de correio eletrônico (e-mail) para acionamento do serviço de suporte técnico, que deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

7.4. Considerar-se-á como tempo de atendimento do chamado o período compreendido entre a abertura do chamado através de telefone ou e-mail junto à **CONTRATADA** e a resolução final do mesmo, que deverá ser aprovada pelo **BNDES**.

7.5. O serviço de suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, e englobará todos os recursos e procedimentos necessários para que qualquer componente da solução afetado retorne ao seu estado normal de operação.

7.6. A **CONTRATADA** arcará com todas as despesas com seus técnicos.

7.7. O serviço de suporte técnico envolverá a execução das seguintes atividades, necessárias para garantir a operação contínua da solução:

7.7.1. Resolução de problemas de operação, que resultem em indisponibilidade dos serviços no ambiente de produção. Tal atividade será considerada como um chamado de prioridade **Alta**, com tempo de resolução definido conforme tabela do item 8.5.

7.7.2. Resolução de problemas de operação, que resultem em degradação dos serviços ou perda do sistema de alta

disponibilidade da solução no ambiente de produção. Tal atividade será considerada como um chamado de prioridade **Média**, com tempo de resolução definido conforme tabela do item 8.5.

7.7.3. Configuração de funcionalidades dos componentes da solução e reconfiguração da solução para otimização de desempenho e mitigação de riscos ao seu funcionamento. Tal atividade será considerada como um chamado de prioridade **Média**, com tempo de resolução definido conforme tabela do item 8.5.

7.7.4. Resolução de dúvidas e fornecimento de esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades dos componentes da solução. Tal atividade será considerada como um chamado de prioridade **Baixa**, com tempo de resolução definido conforme tabela do item 8.5.

7.7.5. Fornecimento das licenças e execução da instalação ou atualização de novas versões ou releases dos componentes da solução, incluindo seus *softwares* e *firmwares*, disponibilizados pelo fabricante da solução, bem como a aplicação de correções (patches) dos *softwares* e *firmwares* dos componentes da solução, nas instalações do **BNDES**. Tal atividade será classificada, pelo **BNDES**, conforme critérios estabelecidos na tabela do item 8.4 e terá prazo para resolução estipulados na tabela do item 8.5.

7.7.5.1. Caso algum *software* da solução atual, especificado no item 3.1, seja descontinuado, substituído ou rebatizado pela fabricante, a CONTRATADA deverá prover todos os recursos, como por exemplo licenças, para a substituição por outra solução equivalente do fabricante.

7.7.6. Resolução de outros problemas relativos aos componentes da solução. Tal atividade será classificada, pelo **BNDES**, conforme critérios estabelecidos na tabela do item 8.4 e terá prazo para resolução estipulados na tabela do item 8.5.

7.7.7. Para a resolução de problemas nos equipamentos físicos, caso o reparo não seja possível, os componentes defeituosos deverão ser substituídos;

7.7.7.1. A **CONTRATADA** poderá dispor dos equipamentos sobressalentes (*spare*), existentes no BNDES, para reposição de componentes defeituosos de forma a restabelecer tempestivamente o pleno funcionamento da solução em produção, dentro dos níveis de serviço estipulados na tabela do item 8.5;

7.7.7.1.1. Os equipamentos sobressalentes (*spare*) utilizados deverão ser repostos pela **CONTRATADA**, em um novo chamado de troca de peças, classificado como de prioridade **Média**, de forma a manter o quantitativo inicial de todos os componentes da solução, conforme tabela especificada no item 3.1;

7.7.7.2. Problemas nos equipamentos físicos para os quais o **BNDES** não dispõe de componentes em seu quadro de equipamentos sobressalentes (*spare*), serão classificados como de prioridade média, com prazo para resolução estipulado na tabela do item 8.5.

7.7.7.3. Caso os equipamentos não permitam a substituição de componentes, todo o equipamento pode precisar de reposição em caso de defeito.

7.7.7.4. Todo componente ou equipamento instalado em substituição a um componente ou equipamento defeituoso do **BNDES** estará sob as mesmas condições de assistência técnica especificada neste documento para o equipamento que foi substituído; adicionalmente, se o equipamento substituto for de modelo superior aos atuais do **BNDES**, a característica de alta disponibilidade entre os equipamentos deverá ser mantida, caso contrário, todos os equipamentos deverão ser substituídos, inclusive os de laboratório, para permitir que operem juntos em alta disponibilidade;

7.8. Sempre que solicitado pelo **BNDES**, a **CONTRATADA** deverá emitir laudo técnico, assinado por responsável técnico legalmente reconhecido, apontando as causas do problema e as ações necessárias para a sua solução.

7.9. A **CONTRATADA** deverá encaminhar ao **BNDES**, quando solicitado, as novas versões dos *softwares* e *firmwares* para os componentes da solução, com a descrição de todas as modificações implementadas pelo fabricante. Deverá ser encaminhado também todo o material necessário à atualização dos componentes da solução e à geração de novas licenças, caso seja necessário gerá-las para a nova versão.

7.10. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar ao **BNDES**, acesso direto ao sítio *web* do fabricante da solução para a abertura de chamados, para o acompanhamento de chamados encaminhados para o fabricante e para o *download* de novas versões, releases e correções para os componentes da solução, durante o prazo de vigência do serviço de suporte técnico;

7.11. A **CONTRATADA** será responsável pelos serviços de transporte, remessa e substituições *in-loco* necessárias, seja na remoção de equipamentos defeituosos ou no envio de equipamentos novos para substituição;

7.12. Ao final de cada atendimento resultante de abertura de chamado por parte do **BNDES**, a **CONTRATADA** deverá emitir laudo técnico, se solicitado pelo **BNDES**, contendo, no mínimo:

7.12.1. Número do chamado;

7.12.2. Data e hora do chamado;

7.12.3. Data e hora do início e do término do atendimento;

7.12.4. Identificação do defeito;

7.12.5. Identificação unívoca do(s) componente(s) onde a **CONTRATADA** atuou;

7.12.6. Relação detalhada das providências adotadas, de forma a ser possível reproduzir o procedimento.

7.13. A **CONTRATADA** deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento dos chamados abertos pelo **BNDES**. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos da **CONTRATADA** responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo **BNDES**. Este profissional será o contato oficial do **BNDES** com a **CONTRATADA** para assuntos relativos aos serviços de suporte técnico.

7.14. A finalização de cada atendimento só poderá ser efetuada com anuência formal do responsável técnico do **BNDES**.

7.15. O serviço de suporte técnico está sujeito aos níveis de serviço especificados no item 8.

8. NÍVEIS DE SERVIÇO (NS)

8.1. Os Níveis de Serviço consistem em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis de níveis esperados de qualidade da prestação do serviço, parâmetros para os respectivos ajustes e adequações de pagamento.

8.2. Os Níveis de Serviço ora estabelecidos serão exigidos para a conclusão dos serviços e demandas previstos nestas Especificações Técnicas como, por exemplo, para o serviço de suporte técnico.

8.3. Os Níveis de Serviço para o serviço de suporte técnico e demais demandas apresentam faixas com referência à prioridade e ao tempo de atendimento do chamado.

8.4. Os critérios que serão utilizados pelo **BNDES** para a classificação dos chamados, no instante de sua abertura, são apresentados na tabela a seguir:

Prioridade	Descrição
ALTA	Chamados referentes a falhas nos componentes da solução que resultem em indisponibilidade dos serviços no ambiente de produção.
MÉDIA	Chamados referentes a falhas nos componentes da solução que não resultem em indisponibilidade dos serviços no ambiente de produção, mas que representem risco para o funcionamento da solução ou que resultem em degradação ou perda do sistema de alta disponibilidade da solução.
BAIXA	Chamados referentes a pedidos de informações, reconfiguração de componentes da solução, ajustes de configurações dos componentes da solução não relacionados à indisponibilidade, riscos iminentes ou degradação do desempenho do ambiente de produção, chamados referentes aos ambientes de laboratório, bem como a ações administrativas ou demais solicitações sem prazo ou penalidade especificada.

8.5. A cada uma das faixas de prioridade elencadas no item 8.4 corresponde um tempo de resolução do chamado realizado pelo **BNDES**, apresentado na tabela a seguir:

Prioridade	Tempo Resolução do Chamado
ALTA	Até 4 (quatro) horas corridas da abertura do chamado
MÉDIA	Até 2 (dois) dias corridos da abertura do chamado
BAIXA	Até 10 (dez) dias corridos da abertura do chamado

8.6. A coluna “Tempo Resolução do Chamado” contém o tempo máximo tolerado para resolução definitiva do evento que originou o chamado sem que ocorra ajuste de pagamento.

8.7. Na abertura do chamado, o **BNDES** irá classificá-lo segundo as atividades previstas no subitem 7.7, bem como nos critérios previstos no subitem 8.4, sendo que a **CONTRATADA** não poderá questionar a classificação inicial realizada, devendo observar o tempo de atendimento do chamado correspondente à faixa de prioridade determinada.

8.7.1. A contagem do tempo de atendimento do chamado poderá ser interrompida com a anuência do **BNDES**, desde que solicitada de forma justificada pela **CONTRATADA** e aprovada pelo **BNDES**.

8.7.2. A extensão do tempo de atendimento do chamado poderá ser autorizada, a critério do **BNDES**, também após justificativas formais da **CONTRATADA**.

8.7.3. O **BNDES** também poderá alterar o nível de prioridade do chamado ou suspender a contagem dos prazos, nos casos em que entender que o serviço não se encontra degradado ou prejudicando as atividades do **BNDES**.

8.8. Na hipótese do não atendimento dos prazos estabelecidos no subitem 8.5 destas Especificações Técnicas, ou do prazo estabelecido pelo **BNDES** nas hipóteses previstas no subitem 8.7, acima, referente ao Serviço de Suporte Técnico, serão aplicados os seguintes percentuais de ajuste nos pagamentos relativos ao valor mensal do Serviço de Suporte Técnico:

Prioridade	Ajuste no pagamento do serviço de suporte técnico por chamado com nível de serviço não atendido
ALTA	Redução de 2% (dois por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço **por hora** corrida de atraso ou fração proporcional.
MÉDIA	Redução de 5% (cinco por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço **por dia** corrido de atraso ou fração proporcional.
BAIXA	Redução de 1,5% (um e meio por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço **por dia** corrido de atraso ou fração proporcional.

8.9. O somatório dos percentuais de desconto relacionados ao serviço de suporte técnico está limitado a 30% (trinta por cento) do valor mensal da fatura/nota fiscal referente ao mês que tenham ocorrido os descumprimentos dos níveis de serviço. Caso os descumprimentos apurados ultrapassem o percentual máximo de desconto, a **CONTRATADA** estará sujeita, além dos ajustes de pagamentos, à multa prevista no item 11.1.2, que será aplicada de acordo com a gravidade da infração, considerando os seguintes fatores, individualmente ou em grupo:

8.9.1. Os prejuízos concretos que os descumprimentos tenham causado ao **BNDES**;

8.9.2. A **CONTRATADA** tenha, durante 3 (três) meses consecutivos ou não, dentro de um período de avaliação de 6 (seis) meses, superado o desconto máximo de 30% (trinta por cento)

estabelecido no *caput*, sem apresentar um plano de ação, aprovado pelo Gestor do **CONTRATO**, para ajustes do serviço prestado.

8.10. Os descontos poderão ser efetuados na fatura mensal que corresponde à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço ou em faturas posteriores, a critério do **BNDES**, à exceção da cobrança referente à violação ocorrida no último mês de vigência do **CONTRATO** de prestação do serviço, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência da violação.

9. PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO

9.1. Após a assinatura do Contrato, a **CONTRATADA** deverá comprovar, em até 10 (dez) dias corridos:

9.1.1. Que continua autorizada a prestar o serviço de suporte técnico junto ao fabricante da solução de Redes de Núcleo e de Distribuição;

9.1.2. Os dados de contato e *escalation list* para acionamento do serviço de suporte técnico até, no mínimo, o nível de direção da **CONTRATADA**;

9.1.3. O nome completo, CPF, telefone e e-mail do preposto da **CONTRATADA** perante o **BNDES**; e

9.1.4. Que foram contratados, pelo período do Contrato e junto ao fabricante, todos os *part numbers* necessários ao serviço de suporte técnico de todos os itens do inventário especificado no item 3.1;

9.2. Entregues os itens listados acima, o Gestor do Contrato do BNDES verificará a sua conformidade com as especificações previstas no Contrato e em seus Anexos, podendo solicitar, sem custos adicionais, esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessários.

9.3. Verificado, pelo Gestor, o atendimento às condições supracitadas, poderão ser iniciados os pagamentos mensais do serviço de suporte.

10. PAGAMENTOS

10.1. Serão observados os seguintes procedimentos e prazos relativos ao pagamento do serviço de suporte técnico contratado:

10.1.1. O valor correspondente ao serviço de suporte técnico, considerando os possíveis descontos previstos nos itens 8.8 e 8.9, será pago mensalmente, no mês subsequente ao que foi prestado, em até 10 (dez) dias úteis, após ateste do Gestor do **CONTRATO** na Nota Fiscal / Fatura do serviço, sendo o valor do primeiro e do último mês de prestação do serviço cobrado proporcionalmente ao tempo utilizado;

10.1.1.1. A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo **BNDES**, sendo os valores do primeiro e do último mês de prestação do serviço cobrados proporcionalmente ao tempo de prestação do serviço.

10.1.2. No caso de faturas que cheguem ao **BNDES** vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou, ainda, no caso de faturas contestadas pelo **BNDES** em que seja comprovada a correção dos valores, será facultado à Contratada emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo **BNDES** e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

10.1.3. A verificação dos valores da cobrança enviada pela **CONTRATADA** será realizada pelo Gestor do **CONTRATO**.

11. PENALIDADES

11.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do **CONTRATO**, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa de até 10% (dez por cento) do valor global do **CONTRATO**, em razão do descumprimento dos níveis de serviço além do limite estabelecido, conforme previsão constante no subitem 8.9;

11.1.3. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do **CONTRATO**, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas pelo subitem 11.1.2 destas Especificações Técnicas.

11.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, pelo prazo previsto legalmente, apurado de acordo com a gravidade da infração.

11.2. O valor total das multas aplicadas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do **CONTRATO**.

11.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurados à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa.

11.4. A aplicação das sanções previstas não impede a rescisão do **CONTRATO** por iniciativa do **BNDES**, nas hipóteses previstas na legislação e no contrato a ser celebrado.

12. VIGÊNCIA CONTRATUAL

12.1. Conforme previsto no art. 71 da Lei nº 13.303/2016, a vigência do CONTRATO se iniciará em 30/06/2022, ou na data de assinatura do contrato, o que ocorrer por último, e terá duração de 30 (trinta) meses, com possibilidade de renovação por até 24 (vinte e quatro) meses adicionais.

13. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1. O Contrato poderá ser reajustado anualmente, no que tange aos serviços de suporte técnico, como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, de acordo com o art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou a contar do fato gerador anterior.

13.2. O reajuste do preço estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, na forma prevista no Contrato.

14. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

1) O valor estimado da licitação foi obtido com base em pesquisa de contratos e cotações, sendo veiculado aqui para permitir que os licitantes tenham referência mais precisa para a adequada formulação de suas propostas e observem os seguintes preços unitários máximos:

A - Serviço de suporte técnico para os	Valor Mensal

equipamentos (hardwares) da solução de Redes de Núcleo e Distribuição, de acordo com as condições estabelecidas nestas Especificações Técnicas.	R$	16.463,22
B - Serviço de suporte técnico para os softwares de gerenciamento da solução de Redes de Núcleo e Distribuição, de acordo com as condições estabelecidas nestas Especificações Técnicas.	Valor Mensal	
	R$	685,97
T1 - Valor Global do Serviço de Suporte Mensal.	Valor Mensal Total T1 = (A + B)	
	R$	17.149,19
TF – Valor Global da Proposta para 30 meses	Valor Global (T1*30)	
	R$	514.475,70

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo BNDES (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 8.4).

15.2. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o *escalation list*, para o serviço de suporte, atualizado até o nível de direção da empresa (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 8.4).

15.3. Informar e manter atualizados o CPF e nome completo do preposto da **CONTRATADA** perante o **BNDES** (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 8.4). O preposto deverá comparecer ao BNDES para reuniões presenciais sempre que requerido pelo Gestor do Contrato (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 8.4).

15.4. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

15.5. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo **BNDES**, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do **CONTRATO**, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

15.6. Apresentar, quando da assinatura do Contrato, Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante), conforme minuta constante do Edital, assinado por seus representantes legais;

15.7. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no subitem anterior;

15.8. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do **BNDES** ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço;

15.9. Devolver, impreterivelmente, ao término do **CONTRATO**, ou a qualquer tempo a pedido do **BNDES**, todos os documentos que o **BNDES** tenha lhe fornecido;

15.10. Indicar seus dados de endereço, telefone e endereço de correio eletrônico, mantendo-os atualizados perante o **BNDES** durante toda a vigência do **CONTRATO** (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 8.4);

15.11. Notificar ao **BNDES**, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto.

15.12. Além das obrigações usualmente aplicadas à Contratada, permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.

ANEXO II – PROPOSTA

AO

BNDES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para a contratação do serviço de suporte técnico para solução de Redes de Núcleo e de Distribuição, existente no BNDES, do fabricante Huawei, compreendendo as atividades de atualização de software e manutenção de hardware para todos os componentes da solução, conforme abaixo:

A - Serviço de suporte técnico para os equipamentos (hardwares) da solução de Redes de Núcleo e Distribuição, de acordo com as condições estabelecidas nestas Especificações Técnicas.	Valor Mensal
	R$ 16.463,03
B - Serviço de suporte técnico para os softwares da gerenciamento da solução de Redes de Núcleo e Distribuição, de acordo com as condições estabelecidas nestas Especificações Técnicas.	Valor Mensal
	R$ 685,97
T1 - Valor Global do Serviço de Suporte Mensal.	Valor Mensal Total T1 = (A + B)
	R$ 17.149,00
TF – Valor Global da Proposta para 30 meses	Valor Global (T1*30)
	R$ 514.470,00
Valor Global da Proposta, por extenso:	quinhentos e quatorze mil quatrocentos e setenta reais

O Licitante ZOOM TECNOLOGIA LTDA declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 514.470,00 (quinhentos e quatorze mil quatrocentos e setenta reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante ZOOM TECNOLOGIA LTDA, informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

DADOS DA LICITANTE

Razão Social/Nome: ZOOM TECNOLOGIA LTDA.

Endereço: Avenida das Águias, Nº 162.

Bairro: Pedra Branca.

Município: Palhoça.

Estado: Santa Catarina – SC.

CEP: 88137-280.

CNPJ/CPF/MF: 06.105.781/0001-65.

Fone: (48) 3279-0400.

Fax: (48) 3279-0400.

E-mail (para receber contrato e nota de empenho): licitacao@zoomtecnologia.com.br.

Banco: Banco do Brasil.

Agência/dígito: 2383-3.

Conta/dígito: 19509-X.

Representante Legal/Gestor do contrato pela empresa: Guilherme Nunes Silva, Brasileiro, solteiro, administrador – Diretor de operações, rg nº 5300535 SSP/SC, CPF: 053.852.669-65.

Fone: (48) 3279-0400.

Fax: (48) 3279-0400.

Inscrição Estadual: 254714722.

Inscrição Municipal: 8206.

Simples Nacional: Não optante.

Palhoça, 20 de junho de 2022.

ZOOM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 06.105.781/0001-65

ZOOM TECNOLOGIA LTDA.

GUILHERME NUNES SILVA

CPF: 053.852.669-65

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços da plataforma, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Diligência da empresa contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços da plataforma, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Período sem cobertura de suporte e atualização de parte dos serviços da plataforma e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do serviço.	Revisão de preço.	BNDES.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada.
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada.
	Descontinuidade definitiva total ou parcial do serviço	Possibilidade de período sem cobertura, cobrança de valores indevidos ao BNDES (descontinuidade parcial) e recontratação de serviço.	Supressão de valor de cobrança ao BNDES referente aos serviços descontinuados.	Contratada.
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Reequilíbrio contratual.	BNDES.

ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

ZOOM TECNOLOGIA LTDA., com sede em Avenida das Águias, nº 162, Bairro Pedra Branca, Palhoça, CEP 88.137-280, Santa Catarina, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 06.105.781/0001-65, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 150/2022, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 150/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 150/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 150/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 150/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as

precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 150/2022.

DE ACORDO,

GUILHERME NUNES SILVA:05385266965

Assinado de forma digital por GUILHERME NUNES SILVA:05385266965
Dados: 2022.07.01 09:51:27 -03'00'

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____ (*identificação – Nome e CPF)* _____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 150/2022, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;
V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;
VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 150/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 150/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 150/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 150/2022, e abrangem as informações presentes e futuras.

Rio de Janeiro, ____/____/_____

DE ACORDO,

_____

RESPONSÁVEL